

1500145-37.2021.8.26.0457

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Valéria Pinheiro Vieira

Comarca: Pirassununga

Foro: Foro de Pirassununga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2035634/2021 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA,
137/2021 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY ADRIANO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valéria Pinheiro Vieira

VISTOS.

Wesley Adriano da Silva, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirassununga

Foro de Pirassununga

2ª Vara

Rua José Bonifácio, 70, Pirassununga-SP - cep 13631-062

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500145-37.2021.8.26.0457 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500145-37.2021.8.26.0457

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2035634/2021 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA,
137/2021 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY ADRIANO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valéria Pinheiro Vieira

VISTOS.

Wesley Adriano da Silva, qualificado nos autos, é processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Narra a denúncia que no dia 7 de fevereiro de 2021, por volta das 16h45min, no local dos fatos indicados na denúncia, nesta cidade e comarca, a denunciada vendia, para o fim de oferecer, fornecer, vender e entregar ao consumo de terceiros, droga, consistente em 37,61 gramas de maconha, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado e sobreveio defesa preliminar. A denúncia foi recebida. Em instrução, foi decretada a revelia do réu, bem como ouvidas as testemunhas. Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia (fls.128/135). A defesa, a seu tempo, requereu a absolvição do acusado (fls.126/127).

É o relatório.

DECIDO.

I - A ação penal é procedente.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de exame químico toxicológico (fls.59/61) e pela prova oral coligida.

A autoria é certa e repousa sobre o réu.

II - Na fase inquisitorial, o acusado disse que é usuário de drogas e, em juízo, ele não apresentou qualquer versão que pudesse isentá-lo da imputação a ele dirigida. Com efeito, o acusado simplesmente não compareceu à audiência, não se importando com o deslinde do feito. Pese embora não existam os efeitos da revelia no processo penal, o fato de não comparecer à audiência para justificar sua versão dos fatos não condiz com a de quem se entende inocente.

Gabriel disse em fase policial que, na data e local dos fatos, recebeu maconha do réu pelo preço de R\$ 10,00, contudo, em juízo, apresentou versão diferente da policial, no sentido de que não recebeu maconha do réu. A esse ponto, entendo ser falsa a versão apresentada em juízo, visto que ele foi ouvido pela Autoridade Policial e o escrivão, não havendo nada nos autos a infirmar as suas declarações na polícia que estão em consonância com os depoimentos dos guardas municipais, bem como a visualização dos agentes. Isto porque, os agentes policiais disseram que viram quando o réu entregou algo para Gabriel e este passou o dinheiro para o réu. Foi possível apreender, na abordagem, uma porção de maconha com Gabriel e o dinheiro, R\$ 10,00, com o réu.

III - O conjunto probatório está apto a embasar a condenação do acusado no delito a ele imputado. Os guardas foram uníssimos em seus depoimentos, no sentido de que visualizaram o momento em que ocorreu a venda da droga pelo réu ao Gabriel, sendo que eles já tinham denúncias anteriores de ocorrência de venda de drogas na casa do acusado, devendo ser lembrado o fato de que o réu já foi condenado pelo crime de tráfico de droga meses depois dos fatos (fls.124).

Veja que os guardas prestaram depoimento mediante compromisso, com presunção da veracidade por eles afirmado. Prova contrária incumbia à defesa produzir, ônus do qual não se desincumbiu. O testemunho deles goza de presunção de credibilidade. Para restar destituído de valor probante é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elementos de convicção. Seria um contrassenso credenciar ao Estado guardas municipais e negar-lhes crédito justo quando dão conta de suas diligências.

V - Diante de tais elementos de convicção, está comprovada suficientemente a imputação feita ao réu, a superar a presunção constitucional de inocência.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena.

Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo 1/6 acima da pena base, visto que o réu ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, pelo fato de que foi condenado pelo crime

de tráfico de droga meses depois dos fatos (fls.124)

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Inicialmente pontuo que esta não é de aplicação automática ou obrigatória. É facultativa deve ser analisada ao prudente critério do Juiz, em situação excepcional. Com efeito, o tráfico é delito inserido em uma cadeia de criminalidade, pois necessário é aliar-se a outros delinquentes para a obtenção do entorpecente, desde o local da produção até chegar ao pequeno traficante que vende no varejo. Assim, a experiência traz como raríssimo a hipótese do traficante a agir solitariamente, ou seja, como aquele que produz e posteriormente vende o entorpecente produzido. Em verdade, a grande maioria traz o traficante integrado a uma célula criminoso, numa cadeia necessária a consecução do objetivo comum, a disseminação da droga. Desta forma, reputo que a acusada se dedica a atividades criminosas e ainda integra, mesmo que de forma indireta, uma organização criminoso, pelos vínculos necessários ao exercício do tráfico. Por conseguinte, incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Assim, a pena é fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa. Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação.

Posto isto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu Wesley Adriano da Silva à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, fixado este em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/06.

Denego ao acusado o direito de apelar em liberdade. Em fato, o delito de tráfico possui grande perniciosidade social, o qual está sempre associado a uma organização criminoso, em maior ou menor grau de proximidade, e com desdobramentos em outros crimes. Assim, a custódia cautelar do réu é necessária para a garantia da ordem pública. A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado (cf. STF, HC nº 82.959-7/SP), em razão da gravidade do delito, considerado hediondo, e sua forte repercussão social.

Por igual fundamento, incabível sursis e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante aos artigos 44, III e 77, II, ambos do Código Penal. Determino a destruição do entorpecente remanescente. Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Condeno o réu ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESP's, de acordo com o artigo 4º, alínea 'a', § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, o que apenas será exigível caso perca a condição de necessitada.

P.I.C.

Pirassununga, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA